

1516815-61.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: João Baptista Galhardo Júnior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... meio de que dispunham para repelir o roubo armado. Por fim, relatou que referida ponte é um local perigoso, pois já teve notícia de que diversos crimes de roubo a veículo e a pedestres ocorrem ali. Consignou, por fim, que no momento do roubo, enquanto tentavam pedir ajuda para os veículos que transitavam por ali, um carro que passou em disparada acertou levemente em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516815-61.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516815-61.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186244/2021 - 91º D.P. CEASA, 18968979 - 91º D.P. CEASA, 2628/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2186244 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL BORGES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Baptista Galhardo Júnior

Vistos.

DANIEL BORGES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no 157, §2º-A, inciso I, combinados com os arts. 14, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 11 de julho de 2021, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), por volta das 03h00min, na Rua Major Paladino, 10 - Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, agindo mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo de uso permitido (uma pistola, calibre 23, da marca Far e numeração 5747, carregada com quatro munições), tentou subtrair, para si, bens e

valores das vítimas CARLOS MORAIS DA SILVA, HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO DO NASCIMENTO e JULIANO LUCINDO PEREIRA DA SILVA, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 29/07/2021 (fl. 96/98).

O acusado foi regularmente citado (fl. 129) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fl. 133).

Durante a instrução criminal, foi(ram) ouvido(a)(s): CARLOS MORAIS DA SILVA (vítima), JULIANO LUCINDO PEREIRA DA SILVA (vítima), HENRIQUE FERREIRA SAMPAIO DO NASCIMENTO (vítima), MARCOS DE PAULA AMORIM (testemunha/C), LUCAS CARDOSO DOS SANTOS NETO (testemunha/C). Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Pleiteou na primeira fase da pena a exasperação da pena, vez que o acusado possui antecedentes e tem personalidade voltada para o crime. Na segunda fase não vislumbrou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e a diminuição da pena relativa a tentativa, e o regime semiaberto para cumprimento da pena, em razão da gravidade do delito e da grave ameaça exercida.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado, alegando que as versões oferecidas pelas vítimas são contraditórias, devendo o delito ser desclassificado para ameaça, e desenvolveu teses subsidiárias. Pleiteou a fixação da pena no mínimo legal; subsidiariamente o afastamento da agravante referente à pandemia. Deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 em razão da tentativa e o reconhecimento do concurso formal de crimes. O tempo de prisão cautelar deve ser computado para efeitos de detração penal. O regime inicial de cumprimento da pena não deve ser o mais gravoso fundamentado somente na reincidência. Por fim, o direito do réu apelar em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Infere-se do conjunto probatório que o acusado, no dia 11 de julho de 2021, na Rua Major Paladino, 10 - Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, teria tentado praticar o crime de roubo e, para isso, portando a arma de fogo supra descrita, abordou as vítimas que estavam andando na rua e anunciou o assalto, apontando a arma de fogo para as vítimas e exigindo que elas lhe entregassem os seus pertences.

Ocorre que a vítima JULIANO tentou conter a investida criminoso e foi para cima do denunciado, que, então, atirou contra as vítimas, sem conseguir atingi-las. Ato contínuo, os demais ofendidos entraram em luta corporal com o roubador e o detiveram. Assim, as vítimas conseguiram evitar a consumação do crime. Em seguida, a polícia chegou ao local e encontrou o denunciado já detido pelas vítimas, apreendeu a arma utilizada pelo denunciado no crime, prestou pronto atendimento médico aos envolvidos e, como foi constatada a flagrância delitiva, após a alta hospitalar, o denunciado foi levado à delegacia para registro da ocorrência.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 03/07), no auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 15/16), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Durante a audiência de instrução, o réu foi submetido a reconhecimento pelas

vítimas, ostentando a placa de identificação nº 2, ao lado de outros dois presos aleatórios (nº 1 e 3).

Na primeira fase da persecução penal (fls. 26 e 30), o acusado DANIEL BORGES DOS SANTOS negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que conhece as vítimas e que a arma de fogo encontrada no local dos fatos não lhe pertence. Relatou que, pouco antes do acontecido, estava em um bar ingerindo bebidas alcóolicas, onde também cheirou cocaína, pois faz uso frequente da droga.

Ouvido em Juízo, o réu Daniel acrescentou que na data dos fatos estava indo embora quando as vítimas chegaram lhe batendo. Havia tomado três cervejas naquela data. Não conhecia as vítimas. Declara que não portava arma de fogo. Faz uso de drogas. Tem passagem por assalto, receptação e porte de arma.

A vítima Carlos Morais da Silva, na Delegacia e em Juízo, narrou com muita clareza e coesão o roubo de seus pertences. Na delegacia (fl. 08), disse que no dia 10/07/2021, por volta das 16:00 horas, chegou em um bar chamado BAR BRASÃO, localizado na Vila dos Remédios. Encontrou-se com diversos amigos, dentre os quais estavam HENRIQUE e JULIANO, para juntos consumirem bebidas alcóolicas. Os três amigos saíram do bar por volta de 01:00 hora do dia 11/07/2021. Em seguida, permaneceram certo tempo conversando em uma praça das redondezas, onde não houve qualquer tipo de desavença ou confusão. Por volta das 02:00 horas, resolveram ir embora para suas respectivas casas, no Jardim Humaitá. No trajeto, quando estavam na Ponte Vila dos Remédios, próximo a uma lombada eletrônica, um indivíduo, que estava sozinho e empunhando um revólver calibre 22, os abordou. Apontou a arma em direção aos três amigos, os quais levantaram a mão, e exigiu que lhe entregassem seus pertences. Uma confusão começou nesse momento e JULIANO partiu em direção ao indivíduo, o qual reagiu, atirando. O disparo não acertou ninguém. Enquanto o indivíduo se preparava para efetuar outro disparo, os três amigos conseguiram alcançá-lo e imobilizá-lo por meio de um golpe mata-leão. HENRIQUE segurou o suspeito e o desarmou. Os três, então, passaram a desferir diversos golpes no indivíduo, em diversas partes do corpo, visando imobilizá-lo. Avistaram que uma viatura da Polícia Militar compareceu ao local e sinalizaram para os policiais auxiliá-los. Disse que os golpes que efetuaram no indivíduo se deram de forma moderada e foi o único meio de que dispunham para repelir o roubo armado. Por fim, relatou que referida ponte é um local perigoso, pois já teve notícia de que diversos crimes de roubo a veículo e a pedestres ocorrem ali. Consignou, por fim, que no momento do roubo, enquanto tentavam pedir ajuda para os veículos que transitavam por ali, um carro que passou em disparada acertou levemente em HENRIQUE. Todos os três amigos passaram no PS-Lapa e apenas HENRIQUE está com uma escoriação na perna.

Em juízo, durante a teleaudiência, Carlos declarou que estava indo embora do Campo Brasília com seus amigos Henrique e Juliano. Na ponte, em um lugar escuro, o réu veio tentando assaltar. Inicialmente o réu já veio com a arma em punho e perguntando-lhes se tinham algum pertence. Seu amigo JULIANO foi para cima dele e neste momento ele efetuou um disparo, somente não disparando novamente porque a arma travou. Em seguida, Henrique também ajudou a conter o acusado. Nunca havia visto o réu anteriormente.

A vítima Henrique Ferreira Sampaio do Nascimento, na delegacia (fl. 09), declarou que estava voltando, juntamente com mais dois amigos, de um bar, onde estavam assistindo a um jogo de futebol. Quando estavam na Ponte dos Remédios, avistaram um indivíduo que apareceu de repente. Este passou a acompanhar o grupo e puxou uma arma de fogo de seu bolso. Este carregou o revólver com munições e passou a ameaçar o grupo. Em seguida, visando defender a si mesmo e seus amigos, JULIANO partiu para cima do agressor, o qual efetuou um disparo da arma. Conseguiram imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Consignou que, ao pedir ajuda para um veículo que passava pelo local, foi lesionado em sua perna direita. Disse que golpearam o indivíduo com a força necessária para repelir a injusta agressão e que a dinâmica na qual se deram os eventos foi muito rápida.

Em Juízo, a vítima Henrique narrou que na data dos fatos estava na companhia dos amigos Carlos e do Juliano e desciam da Vila dos Remédios e o indivíduo (que identificou como sendo o número 2) estava atrás de um ponto e anunciou um assalto. O declarante e seus amigos falaram "é brincadeira" porque a arma era pequenininha. O réu tirou a arma do bolso, colocou uma bala, afastou-se e atirou. Juliano e o declarante foram para cima do réu e conseguiram tirar a arma e imobilizar o réu. Nesse momento parou um carro, com um senhorzinho conhecido, pai de um amigo, o qual tomou a arma e depois o declarante e seus amigos agrediram o réu. O disparo não atingiu ninguém. Apenas deixou uma marca no braço do declarante, porque o cano da arma estava quente. Nunca havia visto esse indivíduo. Enfatizou que o réu foi para assaltar sim, inicialmente pedindo um cigarro e depois disse que era um assalto.

A testemunha Juliano Lucindo Pereira da Silva declarou, em seu depoimento na polícia, que por volta das 3 horas da manhã, estavam voltando de um bar quando um indivíduo apareceu de repente quando estavam na Ponte dos Remédios e os abordou. Viu que o sujeito empunhou uma arma em direção do grupo e passou a ameaçá-los. Percebendo a situação de ameaça, JULIANO imediatamente reagiu e partiu para cima do agressor. Nesse momento, o indivíduo efetuou um disparo com sua arma, o qual não acertou ninguém. Conseguiu alcançá-lo e, ato subsequente, HENRIQUE aplicou um golpe de "mataleão", imobilizando-o. Disse que desferiram socos e chutes apenas na medida necessária para defenderem-se e neutralizarem a ameaça. Avistaram uma viatura da Polícia Militar que compareceu ao local e pediram ajuda aos policiais. Todos foram atendidos no PS-Lapa, foram atendidos e medicados. Em seu depoimento em Juízo, Juliano reconheceu o indivíduo nº 2 como sendo o que tentou assalta-los no dia dos fatos. Na ocasião voltavam da vila dos Remédios e o réu saiu de trás de uma árvore e pediu um cigarro. Disseram que não tinham cigarro, e o réu sacou a arma, começou a colocar as balas e correu, momento em que o declarante correu em sua direção e o réu efetuou um disparo. O declarante correu atrás do réu e deu-lhe um chute na perna. Neste momento, Henrique e Carlos ajudaram a imobilizá-lo. Esclarece que estava um pouco mais para trás de Henrique e Carlos, de modo que, se o réu anunciou o assalto, talvez somente eles tenham ouvido. Diz que derrubaram o réu. Henrique chegou a ser atropelado por um carro, pois estava escuro. Logo depois chegou uma viatura e levou o réu e a arma. Não é verdade que o réu estivesse no mesmo bar em que estavam. Enfatiza que nunca o viu anteriormente.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade das vítimas influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbrando nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de

pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

O Policial Militar Marcos de Paula Amorim, ouvido na delegacia (fl.10), disse que por volta das 03:30 da manhã, fora irradiada ocorrência, via COPOM, de roubo em andamento. Diligenciaram até o local dos fatos e encontraram com um indivíduo caído no chão, com algumas lesões aparentes. Três sujeitos estavam ao seu lado e afirmaram que o rapaz teria tentado roubá-los. Verificaram que um revólver calibre 22 estava jogado no chão, ao lado do indivíduo caído, a qual estava carregada com 4 munições. As vítimas informaram que ele havia efetuado um disparo, mas os policiais não encontraram quaisquer vestígios pelo local. O suspeito, no momento, estava desnorteado, com um sangramento no nariz e aparentava estar sob efeito de drogas. Consignou que as lesões não foram graves e o sujeito conseguia se locomover. Em seguida, as partes foram conduzidas até o PS-Lapa, onde foram atendidos e medicados pelo Dr Leandro Horschutz Novelli.

Em Juízo, Marcos relatou que na data dos fatos foram chamados para atender a uma ocorrência de tentativa de roubo. Havia uma pessoa no chão e três pessoas que afirmaram terem sido vítimas de uma tentativa de roubo. Socorreram o réu para o pronto-socorro e em seguida o escoltaram até a delegacia. A arma de fogo estava no local.

Viram que o réu estava um pouco machucado e tinha fala desconexa. As vítimas disseram que estavam voltando de algum lugar e esse indivíduo os abordou anunciando um assalto. As vítimas narram que ele tentou efetuar um disparo de arma de fogo. Não conhecia o réu de data anterior. Não reconheceu o réu dentre os três indivíduos que lhe foram exibidos, acreditando que fosse o número dois. Às perguntas da defesa, acrescentou que as vítimas pareciam ter ingerido bebida alcoólica.

A testemunha Lucas Cardoso dos Santos Neto declarou que é policial militar e na data dos fatos foram chamados para atender uma ocorrência com umas cinco pessoas. Havia três ou quatro rapazes alegando que foram vítimas de tentativa de roubo. O assaltante estava embriagado e as vítimas conseguiram tomar a arma dele. Conduziram todos ao P.S e, posteriormente, ao hospital das clínicas. Quando chegou no local o acusado estava desacordado no chão e a arma estava próxima a ele. As vítimas falaram que voltavam de uma balada e no local dos fatos o rapaz teria anunciado o assalto e conseguiram lutar com ele e tomar a arma. Ouviu um deles dizer que ocorreu um disparo de arma de fogo. Viu uma marca no braço de uma das vítimas, e aparentava ser uma queimadura. As vítimas aparentavam haver ingerido bebida alcoólica. Não havia vestígios de disparo de arma de fogo no local. Reafirma que as vítimas disseram que o réu anunciou o assalto.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas

atividades.

Outrossim, os Policiais e as vítimas, segundo afirmaram, sequer conheciam os réus, o que confirmado por eles próprios, e interesse algum teriam em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos Policiais a prisão supostamente ilegal.

A firmeza das vítimas ao narrar a conduta dos réus e confirmar a autoria, realizando o reconhecimento pessoal dos acusados, com segurança, na Delegacia e em Juízo, somada ao depoimento dos policiais, que detiveram o acusado ainda no local dos fatos, próximo do qual se encontrava a arma de fogo utilizada, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em questão.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática do crime de roubo majorado tentado pelo acusado. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Há que se considerar também que o evento assume especial gravidade pelo fato do réu ter efetuado um disparo com a arma que portava.

A propósito, destaco que o laudo pericial de fls. 163/167 demonstrou que a arma apreendida, da marca SOCIETE ANONYME FABRIQUES D'ARMES REUNIES LIEGE - BELGIQUE, número de série 5747, calibre .25 Auto, era apta a efetuar disparos, ressaltando-se que, após o primeiro disparo, não ocorre a reciclagem da arma, sendo necessária a extração manual do cartucho deflagrado e a colocação de um novo cartucho na câmara.

De rigor, assim, o reconhecimento da majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157 atinente ao emprego da arma de fogo. No caso presente, restou comprovada pelas declarações firmes das vítimas e no próprio laudo pericial de fls. 163/167.

Da mesma forma, cumpre reconhecer, o concurso formal entre as três tentativas de roubos, em face das vítimas Juliano Lucindo Pereira da Silva, Henrique Ferreira Sampaio do Nascimento e Carlos Moraes da Silva, nos termos do art. 70, caput, do CP, visto que a ação ocorreu em um mesmo contexto e visando o patrimônio das três vítimas.

Por fim, na medida em que não há prova nos autos de que a situação de calamidade pública, ensejada pela pandemia da Covid-19, concretamente facilitou a prática dos delitos em tela, afasto a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas que o acusado praticou o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, consideradas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, já tendo sido condenado por roubo e porte de arma de fogo e (fls. 43/45). Além disso, realizou um disparo de arma de fogo, com significativo potencial de lesividade às vítimas. Assim, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legalmente previsto, isto é, em 05 (cinco) anos e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das penas, há que se reconhecer a agravante da reincidência (Proc. Nº 0013554-34.2012.8.26.0405 - 2ª Vara Criminal, fl. 44).

Assim, fica a pena provisória estabelecida em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo das penas, verifica-se a majorante inciso I, do §2º-A, do art. 157 do CP, acrescem-se as penas em 2/3 (dois terços), restando definidas em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Ainda na derradeira etapa, reconhecido o concurso formal entre os delitos de tentativa de roubo cometidos em face das três vítimas, majoro a pena em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 70 do CP, ficando a pena provisória em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em prosseguimento, considerando o iter criminis percorrido na ação criminosa, na qual nada restou subtraído das vítimas, e o acusado foi preso ainda na cena do crime, aplico a redução máxima de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias, e 09 (nove) dias-multa.

No que tange ao regime prisional, considerando-se as circunstâncias judiciais mencionadas, a gravidade concreta do delito, a reincidência específica, bem como a quantidade de pena aplicada, fixa-se a modalidade inicial fechada (art. 33, §2º, "c", §3º, do CP), pelo o que já fica indeferido o pedido para recorrer em liberdade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado DANIEL BORGES DOS SANTOS como incurso no 157, §2º-A, inciso I, combinado com os arts. 14, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, bem como a quantidade de pena aplicada a ser cumprida em regime fechado revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA